

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-132	요구일자	2024.12.27.	처분종류	주의
처분대상부서	△△△△△사무소	조치부서	△△△△△사무소	회신기일	2025.02.27.
건 명	2024년 제2차 해외사무소 감사 - 현지직원 채용 및 고용계약 관리 미흡 -				

1. 업무개요

△△△△△사무소는 자체적으로 현지직원 채용을 실시하고 현지 노동법 등 관련법규와 협력단의 내규를 종합적으로 고려하여 근로계약을 체결하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

해외사무소는 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」 제14조에 따라 공개경쟁채용을 원칙으로 현지직원 채용을 실시해야 하며 제15조에 따라 채용 전 건강검진을 실시해야 한다. 또한 제17조에 따라 해외사무소는 현지 환경 등을 고려하여 필요시 최초 채용 6개월 이내의 수습기간을 두고 고용계약을 체결할 수 있으며, 이 경우 수습기간 종료 2주 전에 근무평정을 실시하고 정식 고용계약 여부를 확정해야 한다.

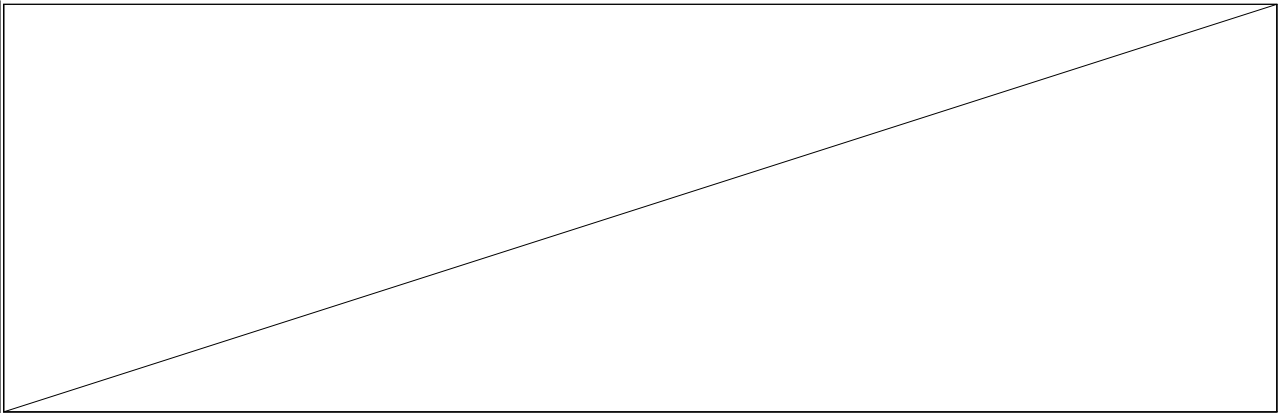
해외사무소는 현지직원과 고용계약을 체결할 시 계약서에 관련지침 제15조 3항 각 호의 사항¹⁾을 포함해야 하며, 제64조에 따라 해외사무소는 고용계약서류를 3년간 모두 보존하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

규정에 따라 △△△△△사무소는 현지직원을 채용할 시 건강검진을 실시해야하나, 감사결과 건강검진을 실시하지 않은 x건의 채용이 확인되었다. 또한 x건의 채용은 모두 x개월의 수습기간이 계획되어 있었으나, 공식채용 전 별도의 근무평정 실시계획 및 결과 내부결재 없이 정식 채용을 확정된 것으로 확인되어 규정 상 위반사항이 확인되었다.

[표21] 20xx-20xx.x △△△△△사무소 현지직원 수습기간 근무평정 미실시 현황

연번	성명	직위	계약기간 / 수습기간	건강검진 실시여부	문서번호



감사 대상 기간 고용계약서 원본을 검토한 결과, 20xx년 및 20xx년 갱신 고용계약서류 상 계약기간이 명시되어 있지 않고, 현지직원 AAAAAA AAAAAA,BBBBBBBBB BBBBBB x인의 20xx년도 갱신계약 원본서류가 분실된 것으로 확인되어 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」 제15조 3항 및 64조를 위반한 것으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

△△△△△사무소는 채용 전 건강검진 의무화, 수습기간에 대한 근무평정 실시, 고용계약서 관리 강화 등 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」을 준수하여 운영하시기 바랍니다. (부서주의)

감사종류	종합감사
------	------

1) 현지직원과의 고용계약서는 다음 각 호의 사항을 포함한다. 1. 고용계약기간, 2. 복무에 관한 사항, 3. 휴식시간, 휴일, 휴가에 관한 사항, 4. 보수 조건, 지급방법 및 시기, 지급 일자, 5. 사회보장 및 건강보험 관련 사항, 6. 퇴직에 관한 사항, 7. 계약해지 및 해고 조건, 8. 근무 일시, 9. 주간 또는 월간 최대 근로시간 및 시간외근무수당 조건과 한도, 10. 분쟁해결 절차, 11. 기타 현지법규를 고려한 제반 고용조건, 12. 청렴계약이행서약서(별지 제4호 서식), 13. 보안서약서(별지 제5호 서식)